

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7194/2539

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
นาย เอก ทองนาค

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62 ตรี, มาตรา 106 ตรี

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (3 ตรี), มาตรา 127 ทวิ

คำฟ้องของโจทก์บรรยายว่าเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2537เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยได้กระทำผิดต่อกฎหมาย(ก)จำเลยได้เสพเมทแอมเฟตามีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีรับประทานอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย(ข)จำเลยซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถโดยเป็นผู้ขับรถบรรทุกไปตามทางหลวงและถนนสาธารณะโดยขณะขับรถได้เสพเมทแอมเฟตามีนตามคำฟ้องข้อ(ก)เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีรับประทานเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนต่างเวลาและต่างจำนวนกันแต่กลับยอมรับว่าเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยเสพตามฟ้องข้อ(ก)กับที่จำเลยเสพขณะขับรถบรรทุกตามฟ้องข้อ(ข)เป็นจำนวนเดียวกันและเสพในครั้งหนึ่งคราวเดียวกันแม้การเสพเมทแอมเฟตามีนเพียงอย่างเดียวจะเป็นความผิดสำเร็จในตัวเองแต่ความผิดฐานขับรถบรรทุกไปตามทางหลวงและทางสาธารณะโดยขณะขับรถได้เสพเมทแอมเฟตามีนก็เป็นกรรมเดียวที่เกิดจากการกระทำหลาย

อันเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบความผิดคือการเสพเมถุนตามประเภทยกเว้นประกอบกับการขับรถไปตามทางหลวงหรือทางสาธารณะด้วยจึงจะเป็นความผิดดังนั้นการกระทำของจำเลยตามฟ้องจึงเป็นความผิดธรรมดาเดียว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4, 6, 62 ตี, 106 ตีพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ, 157 ทวิพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (3 ตี), 127 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ที่มีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62 ตี, 106 ตี พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิวรรคหนึ่ง, 157 ทวิ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (3 ตี), 127 ทวิ เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เว้นแต่ความผิดฐานเป็นผู้ขับแล้วเสพวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กับความผิดฐานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถแล้วเสพวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นกรรมเดียวกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ฐานเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จำคุก 1 ปีฐานเป็นผู้ขับแล้วเสพวัตถุออกฤทธิ์ ลงโทษจำคุก 2 เดือน รวมลงโทษจำคุก 1 ปี 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ

พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 7 เดือน พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะและพินิจจำเลยก่อนมีคำพิพากษา แล้วไม่มีเหตุสมควรที่จะรอกการลงโทษจำเลย และให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลย มีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันมีคำพิพากษา

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62 ตี, 106 ตี ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกันเห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์บรรยายว่า ข้อ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยได้กระทำผิดต่อกฎหมาย (ก) จำเลยได้เสพเมทแอมเฟตามีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีรับประทานอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (ข) จำเลยซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประจำรถโดยเป็นผู้ขับรถบรรทุกไปตามทางหลวงและถนนสาธารณะ โดยขณะขับรถได้เสพเมทแอมเฟตามีนตามคำฟ้องข้อ 1 (ก) เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีรับประทาน อันเป็นการฝ่าฝืน

ต่อกฎหมายตามคำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวไม่ได้บรรยายว่า จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีน ต่างเวลาและต่างจำนวนกัน แต่กลับยอมรับว่าเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยเสพตาม คำฟ้องข้อ 1 (ก) กับที่จำเลยเสพขณะชั้นบรรณันต์บรรทุกตามคำฟ้องข้อ 1 (ข) เป็น จำนวนเดียวกันและเสพในครั้งหนึ่งคราวเดียวกัน แม้การเสพเมทแอมเฟตามีนเพียง อย่างเดียวจะเป็นความผิดสำเร็จในตัวเอง แต่ความผิดฐานชั้นบรรณันต์บรรทุกไปตาม ทางสาธารณะโดยขณะชั้นบรรทุกได้เสพเมทแอมเฟตามีนก็เป็นกรรมเดียวที่เกิดจาก การกระทำหลายอันเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบความผิดคือ การเสพเมทแอมเฟตา มีนตามที่กล่าวแล้วประกอบกับการชั้นบรรทุกไปตามทางหลวงหรือทางสาธารณะด้วยจึง จะเป็นความผิด ดังนั้นการกระทำของจำเลยตามฟ้องจึงเป็นความผิดกรรมเดียว ที่ โจทก์ฎีกาขอให้ไม่รอลงโทษให้แก่จำเลยนั้น เห็นว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ใช้ ดุลพินิจในการลงโทษโดยรอลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยนั้นเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้จำเลยกระทำความผิดซ้ำอีกเห็นควรคุมความประพฤติ จำเลยด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือนต่อ ครั้ง มีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมภาพ โชติกวนิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น